

<제4편 소송의 종료.제10장 중국판결에 의한 종료.제02절 판결>

[기출][2017-3]변론종결 뒤의 승계인의 의의 및 요건, 학설 및 판례, 기판력의 범위와 한계

《【문제3】 변론종결 뒤의 승계인에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 변론종결 뒤의 승계인의 의의 및 요건, 학설 및 판례, 기판력의 범위와 한계

I. 문제의 제기

- 민사소송법 제218조 제1항은 확정판결의 기판력이 당사자뿐만 아니라 변론을 종결한 뒤의 승계인에게도 미친다고 규정하고 있다. 이는 판결의 실효성을 확보하고 소송경제를 도모하기 위한 것으로, 소송계속 중 목적물이 이전되었으나 이를 알지 못하고 판결이 확정된 경우에도 그 효력을 승계인에게 확장하려는 취지이다. 이때 승계인의 범위와 그들에게 기판력이 미치는 근거 및 한계에 대하여 학설과 판례의 대립이 존재한다. 이하에서는 변론종결 뒤의 승계인의 개념적 요건과 승계인에 해당하는지 여부를 판단하는 기준인 적격승계설 및 고유한 방어방법의 문제에 대해 설명한다.

II. 승계인의 의의 및 요건

1. 승계인의 의의

- 승계인이란 소송물인 권리·의무 자체를 승계한 사람뿐만 아니라, 소송물인 법률관계에 관한 분쟁의 대상인 물건의 점유를 승계한 사람을 포함한다. 변론종결 뒤라고 함은 변론종결 후부터 판결 확정 후까지를 모두 포함하는 개념이다.

2. 승계의 유형

(1) 일반승계

- 당사자의 사망으로 인한 상속이나 법인의 합병 등 포괄적인 권리·의무의 승계가 이에 해당한다.

(2) 특정승계

- 매매, 증여, 채권양도 등 개별적인 원인에 의하여 소송물 또는 목적물의 점유를 이전받은 경우를 의미한다.

III. 승계인의 범위에 관한 학설 및 판례

1. 소송물승계설

- 승계인이 기판력을 받기 위해서는 소송물인 권리·의무 자체를 승계해야 한다는 견해이다. 이 학설에 따르면 물권적 청구권 소송에서 목적물을 양수한 자는 승계인에 해당하지만, 채권적 청구권 소송에서 목적물을 양수한 자는 소송물인 채권 자체를 승계한 것이 아니므로 승계인에 해당하지 않는다고 본다.

2. 적격승계설(판례의 태도)

(1) 학설의 내용

- 당사자 적격의 근거가 되는 지위를 승계한 자를 승계인으로 보는 견해이다. 소송물인 권리·의무뿐만 아니라 그 바탕이 된 실체법상의 지위나 목적물의 점유를 승계함으로써 소송 수행의 적격을 이어받은 자를 포함한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 원칙적으로 적격승계설의 입장에서 소송물이 채권적 청구권인 경우에도 목적물의 저촉 여부에 따라 승계인 범위를 판단한다. 다만, 채권적 청구권 소송에서의 목적물 양수인을 승계인으로 인정하는 데 있어 소송물승계설보다 넓은 범위를 인정하는 경향이 있다.

IV. 승계인에게 기판력이 미치는 범위와 한계

1. 고유한 방어방법이 없는 경우

- 승계인은 전 당사자가 가졌던 모든 권리·의무의 상태를 그대로 물려받는다. 따라서 전 당사자가 이미 행사하였거나 행사할 수 있었던 방어방법에 대해서는 기판력의 차단효를 받게 되어 더 이상 다룰 수 없다.

2. 고유한 방어방법이 있는 경우

(1) 의의

- 승계인이 전 당사자로부터 승계한 사실과는 별개로, 본인만이 독자적으로 주장할 수 있는 실체법상 권리가 있는 경우를 말한다. 예컨대 선의취득이나 목적물에 대한 독립적인 권원 취득 등이 이에 해당한다.

(2) 판례의 판단

- 판례는 승계인이 고유한 방어방법(예 : 선의취득)을 가진 경우에는 그 범위 내에서 기판력의 구속을 받지 않는다고 본다. 이는 승계인의 절차적 보장을 위한 당연한 한계이다.

V. 결론

- 변론종결 뒤의 승계인에 대한 기판력 확장은 판결의 효력을 무력화하려는 시도를 방지하고 분쟁의 일회적 해결을 가능하게 하는 중요한 제도이다. 우리 판례는 적격승계설에 기초하여 승계인의 범위를 유연하게 확장함으로써 실효성을 확보하면서도, 승계인 자신의 고유한 방어방법이 있는 경우에는 그 효력을 제한하여 제3자의 권리 보호를 도모하고 있다. 특히 실무상 강제집행의 단계에서 승계집행문을 부여받기 위한 요건으로서 승계인의 지위는 매우 엄격히 검토되어야 한다. 이하에서는 변론종결 뒤의 승계인에 관한 논의가 현대 민사소송에서 소송상태의 유지와 제3자 보호라는 상충하는 가치를 조화롭게 해결하는 핵심적 장치임을 확인한다.